

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Advertencia

Al elaborar las bases, la dependencia encargada de las contrataciones incluye en esta sección el requerimiento que forma parte del expediente de contratación aprobado. El área usuaria es responsable de formular adecuadamente el requerimiento, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en este capítulo y estar incluido en el Cuadro Multianual de Necesidades. Este formato puede ser reemplazado por los formatos de requerimientos incluidos en las bases estándar que correspondan al objeto contractual que será contratado por la entidad contratante.

3.1. FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN

[INDICAR LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN]

3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

[INDICAR LA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO, INCLUYENDO LOS ÍTEMS, PAQUETES O LOTES, DE SER EL CASO. EN CASO LA PRESTACIÓN PRINCIPAL CONLLEVE PRESTACIONES ACCESORIAS, CONSIGNARLAS.]

3.3. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

[INDICAR LAS DISPOSICIONES QUE, DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL (BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS U OBRAS), SEAN APLICABLES PARA LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO SEGÚN LO PREVISTO EN LAS BASES ESTÁNDAR RESPECTIVAS¹²]

3.4. [CONSIGNAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA, SEGÚN SE TRATE DE UN CONTRATO DE BIENES O SERVICIOS O CONSULTORÍAS]

[INCLUIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL REQUERIMIENTO (ESTE ÚLTIMO COMPRENDE LA DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LAS CONDICIONES EN QUE SE EJECUTA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO O CONSULTORÍAS) SEGÚN CORRESPONDA, DE PREFERENCIA EN BASE A SU DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD, EN LUGAR DE CARACTERÍSTICAS MERAMENTE DESCRIPTIVAS QUE NO IMPACTAN EN SU FUNCIONALIDAD EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VALOR POR DINERO. EN ESTA SECCIÓN SOLO SE INCLUYEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO O CONSULTORÍAS, NO PUDIÉNDOSE INCLUIR AQUELLOS REQUISITOS RELACIONADOS A LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR. CUANDO SE USE UNA FICHA TÉCNICA O FICHA DE HOMOLOGACIÓN, DEBE IDENTIFICARSE LA MISMA].

Importante para la entidad contratante

- En el extremo referido al plazo de ejecución de la prestación, la entidad contratante debe determinar plazos específicos, evitando consignar términos subjetivos e imprecisos como: "lo antes posible" o "de inmediato".

¹² Se considera el modelo de requerimiento establecido en la base estándar del procedimiento de selección que correspondería convocar en caso el procedimiento de selección fuera competitivo, de bienes, servicios, consultorías u obras, según sea el caso.

- En esta sección no corresponde precisar la documentación de capacidad legal del proveedor ni ninguna que corresponda a sus capacidades o calificaciones, las cuales deben solicitarse en el numeral 3.5 del presente capítulo.
- De conformidad con el artículo 260 del Reglamento, las fichas técnicas o fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las entidades contratantes, con independencia del monto de la contratación. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido parcialmente estandarizado, las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución estandarizadas, son de uso obligatorio, identificando la ficha técnica o ficha de homologación en el presente numeral.
- En caso la autoridad de la gestión administrativa haya aprobado el correspondiente proceso de compatibilización del requerimiento, debe consignarse el documento mediante el cual se aprobó dicha compatibilización.
- Adicionalmente, se debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos, normas metrológicas, y normas técnicas de naturaleza obligatoria vinculadas con el objeto de la contratación. Asimismo, se puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de carácter voluntario, siempre que se ajusten a lo dispuesto en el numeral 44.5 del artículo 44 del Reglamento.
- En función de la naturaleza del requerimiento, incluir de ser el caso, las prestaciones accesorias a fin de garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo.
- Indicar si se trata de una contratación por ítems, paquetes o lotes, en cuyo caso debe detallarse dicha información.
- En el caso de obras, deben considerarse las disposiciones referidas al requerimiento de obras de las bases estándar respectivas.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

3.5 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN¹³

[CONSIGNAR EN ESTA SECCIÓN LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN CONSIDERADOS EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN]

Importante para la entidad contratante

- Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, la dependencia encargada de las contrataciones incorpora de manera facultativa los requisitos de calificación que correspondan al objeto contractual señalados en las bases estándar respectivas al procedimiento competitivo correspondiente.
- Puede considerar requisitos de calificación facultativos adicionales, de así haberse determinado en la estrategia de contratación.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

¹³ La entidad contratante evalúa la pertinencia de los requisitos de calificación en atención con lo señalado en el numeral 46.1 del artículo 46 del Reglamento. Asimismo, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento.